

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญาแม้จะมีค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เนื่องจากเห็นว่าเอกชนผู้รับจ้างได้ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาไปแล้วร้อยละ ๗๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดยหากบอกเลิกสัญญาจะทำให้เสียเวลาในการหาคู่สัญญารายใหม่ และประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ล่าช้ามากยิ่งขึ้น กรณีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าของผู้รับจ้างคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน กรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้เทศบาลตำบลออนใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อทำงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด พบว่า ชั้นดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างสามารถรับน้ำหนักได้ตามรูปแบบที่กำหนดโดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม และสามารถใช้ฐานรากแบบแผ่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้หยุดการก่อสร้างไว้จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ทำการก่อสร้างเป็นฐานรากแบบแผ่ หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายตามสัญญาจ้างพิพาทเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจากเดิมใช้ฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ และลดวงเงินสัญญาจ้างลงเหลือจำนวน ๒,๖๒๓,๕๐๖ บาท และขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งลดค่าปรับผิดสัญญาลงเหลือวันละ ๒,๖๒๔ บาท แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่แก้ไขใหม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๐๑,๔๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคิดค่าปรับดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญา จึงถือว่าเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งเบี้ยปรับที่ระบุในสัญญากำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้คู่สัญญาปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นมาตรการโต้ตอบสำหรับคู่สัญญาที่ประพฤติผิดสัญญา และเมื่อเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญา กรณีจึงต้องยึดถือข้อสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันเป็นสำคัญ ส่วนการที่เบี้ยปรับที่ต้องรับผิดชอบกันนั้นสูงเกินส่วนหรือไม่ เพียงใด จำต้องพิจารณาจากทางได้เสียของหน่วยงานของรัฐ มิใช่แต่ในทางทรัพย์สิน ประกอบกับพฤติการณ์การเคารพสัญญาของผู้ที่ต้องรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของเรื่องเป็นกรณีไป เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อการส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาและมีผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในขณะที่



ค่าปรับครบร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๕๐ ของงานงวดที่ ๓ และร้อยละ ๗๐ ของงานก่อสร้างทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหากบอกเลิกสัญญาพิพาทจะทำให้เสียเวลาในการหาคู่สัญญารายใหม่ และประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ล่าช้ามากยิ่งขึ้น จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดีเมื่อค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเงินค่าปรับจำนวน ๔๐๑,๔๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าปรับตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘/๒๕๖๘)

(๔.๔) กรณีอื่น

แม้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจผลงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานก็ตาม กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเท่านั้น โดยหากไม่อาจตรวจผลงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็จะต้องดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ไม่จำกัดว่า จะต้องตรวจรับผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน เนื่องจากงานแต่ละอย่างมีความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกัน การตรวจผลงานย่อมไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ได้ทั้งหมด เมื่อคดีนี้สาเหตุที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่รับมอบงานงวดที่ ๑๒ ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ล้วนเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว การที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดดังกล่าวล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นการประพฤติดิฉันสัญญาของผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่อาจอ้างว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับได้

แม้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจผลงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงานก็ตาม กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ แต่หากไม่อาจตรวจผลงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ก็จะต้องดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด โดยมิได้กำหนดให้ต้องตรวจรับผลงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน แต่อย่างใด นอกจากนี้ งานแต่ละอย่างย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกัน การตรวจผลงานย่อมไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ได้ทั้งหมด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑



แต่ผู้ควบคุมงานของจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตรวจสอบงานงวดดังกล่าวแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ จึงได้เสนอความเห็นต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่า เห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานใหม่เมื่อแล้วเสร็จ ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนามรับทราบและให้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบงานก่อสร้างแล้วเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อนัดหมายกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันออกตรวจงานจ้าง โดยประธานกรรมการตรวจรับพัสดुरับทราบเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานงวดที่ ๑๒ ยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการในส่วนงานจ้างรายการที่ ๑๒.๖ ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินซึ่งรายการคำนวณฐานรากอยู่ระหว่างกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาตรวจสอบ จึงมีมติไม่รับมอบงานงวดที่ ๑๒ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งรายงานการคำนวณฐานรากถึงถังเก็บน้ำใต้ดินให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการคำนวณฐานรากของถังเก็บน้ำใต้ดินดังกล่าวไปยังกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ว่าไม่อาจรับมอบงานได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบรายการคำนวณฐานรากดังกล่าวโดยเห็นควรให้ใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) ปรับลดค่างานฐานรากของถังเก็บน้ำใต้ดินและถังบำบัดน้ำเสียลงทำให้วงเงินก่อสร้างและค่าปรับมีจำนวนลดลง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ครั้งที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติรับมอบงานงวดที่ ๑๒ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับมอบงานงวดที่ ๑๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ล้วนเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรแล้วเมื่อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีจึงเป็นการประพาศติสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าปรับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒/๒๕๖๘)

(๕) การรับหรือคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ สัญญาเช่าใช้ระบบโครงข่ายแบบ FTTx พร้อมอุปกรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อมูลเหตุที่มีการออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศออกจากราชการสืบเนื่องมาจากผู้มีอำนาจเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ และหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน หากปฏิบัติงานต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวมิใช่เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อันจะทำให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งบรรจุหรือผู้ได้รับมอบหมายออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่มีการสอบสวนก่อนตามข้อ ๒๕ ของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่มีการสอบสวนวินัยก่อนดังกล่าวจึงเป็นการออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่เหตุหรือข้อเท็จจริงที่ผู้มีอำนาจกล่าวหาผู้ฟ้องคดีและอาศัยเป็นฐานในการออกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เป็นข้อกล่าวหาที่ควรแสวงหาข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความประพฤติของผู้ฟ้องคดี และเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ



ออกคำสั่ง อันอาจทำให้มีความไม่เป็นกลางในการใช้อำนาจ การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งไม่ได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ได้รับความกระจ่างชัด เพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการเลิกจ้าง โดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

ในส่วนของคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนั้น แม้คดีนี้จะไม่ใช่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาล จะมีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาท หากแต่เป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ตาม ศาลปกครองก็ย่อมมีอำนาจกำหนดค่าบังคับ ให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจข้างต้น เพิกถอนคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) คนที่ ๑ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง ปลดลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มูลเหตุที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการข้างต้น ก็เนื่องมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ และหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน หากปฏิบัติงานต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ มูลเหตุดังกล่าวจึงมิใช่เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อันจะทำให้ผู้มีอำนาจ ออกคำสั่งบรรจุหรือผู้ได้รับมอบหมายออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่มีการสอบสวนก่อนตามข้อ ๒๕ ของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง ชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีจึงต้องถือว่ามูลเหตุ ที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว เป็นกรณีที่จะต้องมีการสอบสวน เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมเสียก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นทำการสอบสวน และต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ วรรคสอง



ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามูลเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงไม่มีการสอบสวนวินัยก่อนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะออกคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๒๔ ของหลักเกณฑ์เดียวกัน กรณีถือว่าเป็นการออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่า การที่มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตำแหน่ง อันเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามข้อ ๓๗ (๖) และ (๗) ของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่เมื่อเหตุหรือข้อเท็จจริงที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี กล่าวหาผู้ฟ้องคดีและอาศัยเป็นฐานในการออกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เป็นข้อกล่าวหาที่ควรแสวงหาข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความประพฤติของผู้ฟ้องคดี และเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี อันอาจทำให้มีความไม่เป็นกลางในการใช้อำนาจได้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ได้รับความกระจ่างชัดเพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงถือได้ว่าเป็นการพิจารณาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอันมีผลเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามข้อ ๓๗ (๖) และ (๗) ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยข้อสัญญา อีกทั้งกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓๗ วรรคสาม (๘) (๙) และ (๑๐) ของหลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษตามข้อ ๒๔ วรรคหนึ่งได้ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ หรือเมื่อลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรือได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่สอบสวนก็ได้ แต่อย่างไร

เมื่อการที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เป็นการเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น โดยคู่กรณีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งจำนวน



ค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าจ้าง เงินรางวัลหรือเงินทดแทนหรือเงินสมนาคุณ และเงินประกันสุขภาพ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๙,๖๑๒.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยคั่งค้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วันฟ้องคดี) ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย และดอกเบี้ยคั่งค้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

ในส่วนของการกำหนดค่าบังคับนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีนี้แม้จะไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลจะมีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง ปลดลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศออกจากราชการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็ตาม อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองย่อมมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ด้วยการเพิกถอนคำสั่งพิพาทข้างต้น โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๒๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

(๒) เงินค่าจ้าง

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานประจำในสังกัดองค์กรสื่อสารสาธารณะประกาศเชิญชวนสมาชิกในเว็บไซต์สาธารณะเพื่อขอรับบริจาคเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการนำสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านรายการของสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งเชิญชวนให้สมาชิกเว็บไซต์สาธารณะดังกล่าวร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ที่ทำการขององค์กรสื่อสารสาธารณะที่ตนสังกัดอยู่ ด้วยวิธีการให้บริจาคเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัว มีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้นำเงินหรือทรัพย์สินมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นการเรียไธตามตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไธพระพุทธรูป พุทธศักราช ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อวัตถุประสงค์ของการเรียไธดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการเรียไธเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือเป็นการเรียไธในที่สาธารณะ การจะดำเนินการข้างต้นได้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไธตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไธไธก่อนดำเนินการ จึงเป็นการเรียไธในนามตนเองมิใช่ในนามหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไธฯ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการขอรับบริจาค



เงินข้างต้นในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย แม้จะไม่ได้ อ้างชื่อขององค์กรสื่อสารสาธารณะต้นสังกัดโดยตรง แต่ก็อาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นการเรียไ รในนามขององค์กรสื่อสารสาธารณะต้นสังกัดดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้องค์กรสื่อสารสาธารณะต้นสังกัด เสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๔) และข้อ ๘ ของข้อบังคับ องค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๗ (๒) ของระเบียบองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษตัดค่าจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ และสัญญาจ้างแล้ว

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษ ตัดค่าจ้าง และให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จากกรณีผู้ฟ้องคดีทำการเรียไ รโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรียไ ร พุทธศักราช ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานประจำ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกผ่านเว็บไซต์ พลังจิตซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกและเว็บไซต์วัดท่าขนุนเพื่อขอรับบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดหา รถบรรทุกและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยอ้างว่า จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยการนำสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านรายการ สถานีประชาชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมอบให้แก่ผู้ประสบภัย และให้บริจาคเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกในเว็บไซต์พลังจิตร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป โดยอ้างว่าเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยให้บริจาคเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้นำเงินหรือทรัพย์สินมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้ในกิจการอย่างใด อย่างหนึ่ง อันเป็นการเรียไ รตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไ ร พุทธศักราช ๒๕๔๗ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุวัตถุประสงค์ในข้อความที่ลงในเว็บไซต์พลังจิตและเว็บไซต์วัดท่าขนุนว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านรายการสถานีประชาชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐาน ณ ที่ทำการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นการเรียไ รเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเป็นการเรียไ รในที่สาธารณะ ซึ่งจะดำเนินการข้างต้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ควบคุมการเรียไ รตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไ รให้ดำเนินการเช่นนั้น จึงเป็นการเรียไ รในนามตนเองมิใช่ในนามหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุม



การเรียกรับ ประกอบกับการประกาศเชิญชวนขอรับบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งสองประการข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง แต่การกระทำทั้งสองกรณีดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการเรียกรับของผู้ฟ้องคดีเป็นการเรียกรับในนามของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๔) และข้อ ๘ ของข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๗ (๒) ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ตามข้อ ๙ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๖ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อปฏิบัติทางวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกคำสั่งลงโทษตัดค่าจ้างผู้ฟ้องคดี ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยสัญญาจ้างพนักงานประจำแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องคืนเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๙๖/๒๕๖๗)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากเลิกจ้างภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำงานได้เพียง ๑ เดือน โดยอ้างเหตุเกี่ยวกับเงินงบประมาณ แม้ต่อมาภายหลังจะได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง จะดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานภายในหน่วยงานในสังกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ได้ดำเนินการตามผลการไกล่เกลี่ยข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่เหลืออยู่ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าจ้างที่เหลืออยู่ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้มีหนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยขออนุมัติจ้างเหมาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยใช้บรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) (เงินมาตรา ๔๔ เงินนอกงบประมาณ) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งอนุมัติ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีในนามของจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในตำแหน่ง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

นักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพบว่าบันทึกข้อตกลงจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี เป็นการจ้างโดยเงินนอกงบประมาณบัญญัติรายการได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๖ (๔.๒) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับและจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเงินรายได้ดังกล่าวสามารถนำไปจ่ายเพื่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายสำหรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบเท่านั้น แต่การจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการจ้างเหมาบริการรายเดือนไม่อาจใช้งบประมาณดังกล่าวว่าจ้างผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อ้างเหตุดังกล่าวบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น

โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีภายหลังจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานได้ ๑ เดือน ไม่ชอบด้วยสัญญา เนื่องจากตรวจสอบพบว่างบประมาณที่ใช้ในการจ้างเป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยอมรับว่าบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบ กรณีจึงเป็นการประทุษร้ายสัญญาและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งความเสียหายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีควรได้รับเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท และเหลือระยะเวลาปฏิบัติงานจ้างตามสัญญาอีก ๑๑ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาคในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผู้มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินกรณีผิดสัญญา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๔ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง แม้ภายหลังจากการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจะปรากฏว่า ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยจะดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานภายในหน่วยงานสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามผลการไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาที่เหลืออยู่ในอัตราเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน คิดเป็นเงิน



จำนวน ๑๔๘,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๑/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

(๔) การปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิการศึกษา

แม้การปรับคุณวุฒิตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองที่จะกำหนดวันที่จะได้รับการปรับคุณวุฒิไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงานทางปกครองก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยพิจารณาเพียงว่าระยะเวลาการยื่นคำขอปรับค่าจ้างต้องเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับวันที่สำเร็จการศึกษา ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาปรับคุณวุฒิดังกล่าวปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองยังไม่ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการดำเนินการขอปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีควรรู้และยื่นคำขอปรับค่าตอบแทนในระยะเวลาใกล้เคียงกับวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองที่มีคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปรับเพิ่มเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับอัตราเงินเดือนระดับปริญญาเอกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา ไม่ใช่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปรับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นได้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อสัญญาครั้งที่สอง) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และได้ต่อสัญญาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อสัญญาครั้งที่สาม ๕ ปี) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งแม้ในสัญญาจ้างดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น แต่ตามสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดให้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ และข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยขณะที่มีการพิจารณาปรับคุณวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในระหว่างการจัดทำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการดำเนินการ



ขอปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น และยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงต้องถือว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องขอปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดียังไม่มีประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการปรับคุณวุฒิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้สำเร็จมานั้นได้โดยอนุโลมหากปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๓ (๒) ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถใช้เป็นศักยภาพของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อสัญญาระยะที่สาม ๕ ปี) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๑๖ และข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และข้อ ๓ (๒) ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนฯ

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นตั้งแต่เมื่อใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ยังไม่มีประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนของการดำเนินการขอปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการปรับคุณวุฒิข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยข้อ ๒ (๓) (ง) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า ผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จึงเห็นว่าตามข้อบังคับและกฎหมายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำความรู้ที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาใช้ในการสอนนักศึกษา นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษา อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง ประกอบกับในขณะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่จัดทำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการดำเนินการขอปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนใด ๆ เพื่อตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้



ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาการปรับคุณวุฒิของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ และบทบัญญัติตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนฯ ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะกำหนดวันที่จะได้รับการปรับคุณวุฒิได้ตามความถูกต้องเหมาะสมเป็นรายกรณี แต่ทั้งนี้ต้องปรับวุฒิไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น นั้น เห็นว่า แม้การปรับคุณวุฒิตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนฯ ที่นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม จะเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะกำหนดวันที่จะได้รับการปรับคุณวุฒิไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งจะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในการปรับคุณวุฒิโดยพิจารณาเพียงระยะเวลาการยื่นคำขอปรับค่าจ้างต้องเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับวันที่สำเร็จการศึกษา ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนของการดำเนินการขอปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีควรรู้และยื่นคำขอปรับค่าจ้างตอบแทนในระยะเวลาใกล้เคียงกับวันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ประกอบกับตามสัญญาจ้างกำหนดให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดไว้ แนวปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยังไม่เป็นระเบียบ ข้อบังคับ จึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖/๒๕๖๘)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของบุคคลในการเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง เพราะคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลในการเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณา ในขณะที่บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนั้นมาตั้งแต่ต้น ในทางนิติบัญญัติแล้ว บุคคลดังกล่าวย่อมต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมายทันที ดังนั้น การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการเข้าดำรงตำแหน่งข้างต้น จึงต้องตรวจสอบย้อนหลังไปถึงวันที่มีการทำสัญญาจ้างอันเป็นวันเข้าดำรงตำแหน่ง แม้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้วก็ตาม

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารก่อนครบกำหนดตามสัญญา ด้วยเหตุว่าในวันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงนามในสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงเป็นผู้บริหารของกิจการอื่นที่แสวงหากำไร และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๘ ตรี (๗) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

แม้ว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้มีผลย้อนหลังอันเป็นโทษแก่บุคคล จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจ ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็ตาม แต่การ ตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังแต่อย่างใด เพราะคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคล ในการเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นสาระสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในขณะที่ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนั้นมาตั้งแต่ต้น ในทางนิตินัยแล้ว บุคคลดังกล่าว ต้องพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมายทันที การแก้ไขให้บุคคลข้างต้นกลับมามีคุณสมบัติ หรือกลับเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามในภายหลัง จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถกระทำได้ เพราะหากกระทำได้ ก็จะทำให้คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนดไว้กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้น การตรวจสอบว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยหรือไม่จึงต้องตรวจสอบย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำรงตำแหน่ง คือ วันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดี จะเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ คู่สัญญาก็ยังมีอำนาจตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีย้อนหลังไปถึงวันที่มีการทำสัญญาจ้างได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๘ ตรี (๗) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ มาตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดี จึงต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวโดยผลของกฎหมายทันที ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยสัญญาจ้างแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๔๕/๒๕๖๗)

๒.๑.๔ สัญญาอื่น ๆ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

เมื่อคู่สัญญาได้ตกลงกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการไว้ในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวในชั้นอนุญาตตุลาการ คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิที่จะคัดค้าน แต่หากไม่ได้คัดค้านภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กำหนดไว้ และยังคงดำเนินการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการต่อไป ย่อมถือว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องเสียประโยชน์เพราะการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นสละสิทธิในการคัดค้าน จึงไม่อาจหยิบยกเหตุที่มีได้คัดค้านขึ้นกล่าวอ้างเพื่อที่จะทำให้กระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาได้อีก และกรณีมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะมีอำนาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการได้

มูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทอนุญาตตุลาการต่อ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งข้อเท็จจริงในชั้นอนุญาตตุลาการปรากฏว่า ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการได้ตั้งอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียว และได้มีการดำเนินการพิจารณาตลอดมาโดยผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นคำคัดค้านต่อคณะอนุญาตตุลาการและไม่ได้เข้าต่อสู้คดี จนกระทั่งคณะอนุญาตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้อง ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยโดยยกประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการขึ้นวินิจฉัย โดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็นเหตุให้ศาลปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดที่พิพาท ซึ่งผู้ร้องอุทธรณ์ว่า กรณีปัญหาดังกล่าวมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะมีอำนาจยกขึ้นเพื่อปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดที่พิพาทได้เอง

ปัญหาตามอุทธรณ์ของผู้ร้องข้างต้นนั้น เห็นว่า ในการพิจารณาว่าคณะอนุญาตตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาตตุลาการจำนวนเท่าใด และมีวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการนั้นอย่างไร ย่อมเป็นไปตามเจตนาของคู่พิพาทที่จะตกลงกันภายใต้หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา เพียงแต่โดยหลักแล้วจะต้องกำหนดให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเลขคู่ตามที่มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของการระงับข้อพิพาทย่อมจะต้องอาศัยเสียงข้างมากในการชี้ขาด ส่วนวิธีการตั้งอนุญาตตุลาการนั้น กฎหมายได้รับรองให้คู่พิพาทสามารถกำหนดแตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น หากคู่พิพาทได้ตกลงร่วมกันกำหนดจำนวน



อนุญาตตุลาการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการไว้ในสัญญาเป็นประการใดแล้ว จำนวนอนุญาตตุลาการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการก็ย่อมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คู่พิพาทตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การตกลงร่วมกันข้างต้นหมายความว่ารวมถึง การที่คู่พิพาทตกลงกำหนดให้นำข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาตตุลาการของสถาบันอนุญาตตุลาการมาใช้บังคับตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ซึ่งมีผลให้ข้อบังคับเช่นว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาตตุลาการด้วย และโดยที่การดำเนินการในชั้นอนุญาตตุลาการอาจมีกรณีที่ปรากฏว่าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้บัญญัติให้สิทธิแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งที่จะคัดค้านการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่พิพาทดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการคัดค้านเสียภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กำหนดไว้ แต่หากไม่ได้คัดค้านและยังดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการต่อไป ก็ต้องถือว่าคู่พิพาทฝ่ายที่ต้องเสียประโยชน์เพราะการที่คู่พิพาทอีกฝ่ายมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้สละสิทธิในการคัดค้าน และไม่อาจหยิบยกเหตุที่มีได้คัดค้านนั้นขึ้นกล่าวอ้างเพื่อที่จะทำให้กระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาได้อีก เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงร่วมกันให้คณะอนุญาตตุลาการประกอบด้วยอนุญาตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดระดับข้อพิพาท และแม้ข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านจะเข้าลักษณะเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมซึ่งข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการ ว่าด้วยการอนุญาตตุลาการในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการ ว่าด้วยการอนุญาตตุลาการในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะอนุญาตตุลาการมีอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียวก็ตาม แต่โดยที่ข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างที่พิพาท ได้กำหนดให้นำข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับข้อ ๔ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่การอนุญาตตุลาการที่คู่พิพาทตกลงกันให้ระดับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตตุลาการโดยการจัดการของสถาบันอนุญาตตุลาการ... ซึ่งโดยนัยย่อมหมายความว่า การจะนำข้อบังคับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการมาใช้บังคับ จะต้องเป็นกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกำหนดเป็นประการอื่น ดังนั้น ในการพิจารณาว่าคณะอนุญาตตุลาการที่จะเป็นผู้ชี้ขาดระดับข้อพิพาทจะต้องประกอบด้วยอนุญาตตุลาการเป็นจำนวนเท่าใด และมีวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาอย่างไร ย่อมต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของผู้ร้องและผู้คัดค้าน ส่วนกระบวนการพิจารณาในการชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านมิได้ตกลงกันไว้ ก็ย่อมต้องเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการดังกล่าวซึ่งกำหนดให้คณะอนุญาตตุลาการสามารถนำมาใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาทได้โดยอนุโลม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาบันอนุญาตตุลาการได้ตั้งอนุญาตตุลาการเพียงคนเดียวให้ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาจ้างตลอดมาจนกระทั่งได้มีคำชี้ขาดที่พิพาทกันในคดีนี้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ดำเนินการตั้งอนุญาตตุลาการเพื่อชี้ขาดระดับข้อพิพาทตามเงื่อนไขที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ตกลงกัน การกำหนดจำนวนอนุญาตตุลาการและวิธีการดำเนินการเพื่อให้



ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการจึงเกิดจากการที่ผู้ร้องยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตตุลาการ อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านในฐานะที่เป็นคู่พิพาทในชั้นอนุญาตตุลาการขอที่จะคัดค้านการที่ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตตุลาการนั้นได้ แต่ในชั้นพิจารณาของอนุญาตตุลาการปรากฏว่าผู้คัดค้านไม่มาประชุมนัดพร้อม ทั้งที่สถาบันอนุญาตตุลาการได้แจ้งวันนัดและการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการให้ทราบแล้ว เมื่อผู้คัดค้านไม่ยื่นคำคัดค้านและไม่เข้าสู่คดี คณะอนุญาตตุลาการจึงดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยมีคู่กรณีฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านมิได้คัดค้านการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตตุลาการ จึงถือว่าผู้คัดค้านได้สละสิทธิในการคัดค้านประเด็นดังกล่าว และไม่อาจกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเพราะประเด็นที่มีผู้คัดค้านนั้นได้อีกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ

สำหรับปัญหาว่า ศาลในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการมีอำนาจหยิบยกประเด็นองค์ประกอบของอนุญาตตุลาการขึ้นวินิจฉัยในฐานะที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดที่พิพาทตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ ได้หรือไม่ เพียงใด นั้น ศาลต้องพิจารณาให้ได้ความว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการที่ขอให้บังคับนั้นได้อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่อาจที่จะยอมรับคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการนั้นได้ สำหรับคดีนี้ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ศาลจะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นอันเป็นเหตุที่ทำให้ศาลมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการไว้ ๒ กรณี กล่าวคือ เหตุตามมาตรา ๔๓ (๑) ถึง (๖) กรณีหนึ่ง และเหตุตามมาตรา ๔๔ อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งทั้งสองกรณิดังกล่าวมีข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญ โดยเหตุตามมาตรา ๔๓ (๑) ถึง (๖) เป็นเหตุที่กฎหมายมุ่งประสงค์ให้เป็นหน้าที่ของคู่พิพาทซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการเป็นฝ่ายที่จะต้องหยิบยกขึ้นต่อสู้ในศาลด้วยตนเองเป็นการเฉพาะ อันเป็นการจำกัดอำนาจศาลมิให้หยิบยกเหตุเช่นนั้นขึ้นวินิจฉัยได้เอง หากคู่พิพาทซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการมิได้ยกขึ้นต่อสู้ ส่วนกรณีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นเหตุที่กฎหมายกำหนดให้ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าจะต้องเป็นเหตุที่ถึงขนาดที่จะทำให้การบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการนั้นมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย หรือเป็นคำชี้ขาดที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าขัดต่อสามัญสำนึกเกี่ยวกับความเป็นธรรมซึ่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นกรณีที่ระบบกฎหมายไม่อาจที่จะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการดังกล่าวได้ ดังนั้น กรณีปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะอนุญาตตุลาการรวมถึงวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอนุญาตตุลาการ ซึ่งมีได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ อันเป็นเหตุประการหนึ่งที่ผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ต่อศาลเพื่อที่จะให้ศาล



ปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ จึงมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลจะมีอำนาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามคำร้องของผู้ร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๓/๒๕๖๗ และที่ อ. ๑๐๙๐/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

เมื่อการที่ผู้คัดค้านในฐานะผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ร้องในฐานะผู้ว่าจ้างได้ทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญากับผู้คัดค้านเพิ่มเติมเนื้องานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัด และมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิปรับผู้คัดค้านในช่วงเวลาดังกล่าว โดยต้องชำระเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้คัดค้าน การที่คณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ผู้ร้องต้องชำระเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเป็นไปโดยชอบตามข้อสัญญา และการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด

คดีนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้) ผู้คัดค้านที่ ๑ โดยผู้คัดค้านที่ ๒ และผู้คัดค้านที่ ๓ ให้ทำงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามเนื้องานและภายในระยะเวลาที่กำหนด รวม ๒๒ งวด โดยงานมีกำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๗๘,๐๐๐ บาท ต่อมา มีการทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว รวม ๓ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๓ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ จำนวน ๖ รายการ และผู้คัดค้านที่ ๑ ยินดีก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมทั้งกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ร้องเห็นชอบให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ได้รับการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก



การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ๑๕๐ วัน ตามที่ผู้คัดค้านทั้งสามมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ไม่ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ในส่วนที่ผู้รับจ้างร้องขอตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อขอให้ขยายระยะเวลาในส่วนงานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวม ๒๒๕ วัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นควรขยายระยะเวลาให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวม ๘๑ วัน หลังจากนั้น เมื่อผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒๑ และงวดที่ ๒๓ ผู้ร้องได้หักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างทั้งสองงวดดังกล่าว รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๐,๘๔๗,๑๕๓.๐๕ บาท (รวมส่งมอบงานล่าช้า ๘๑ วัน) ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่างานส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๓) ผู้คัดค้านทั้งสามจะต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มเติมทำให้ระยะเวลาก่อสร้างงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาพิพาทต้องล่าช้าไปด้วย จึงเป็นพฤติการณ์ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสามที่เป็นผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้คัดค้านทั้งสามจึงยังไม่ได้ชื่อว่าผิดนัดและมีสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติม ประกอบกับผู้คัดค้านทั้งสามได้ขอสงวนสิทธิในการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างงานส่วนที่เพิ่มเติมดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่จะต้องให้ผู้คัดค้านทั้งสามได้รับการขยายระยะเวลาในขณะทำข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๓) ตามที่สัญญาพิพาท ข้อ ๒๑ กำหนดไว้ ผู้คัดค้านทั้งสามจึงมีสิทธิขยายระยะเวลาในงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าวจนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้ร้องไม่มีสิทธิปรับผู้คัดค้านทั้งสาม และต้องชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒๑ และงวดที่ ๒๓ ที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน ๓๐,๘๔๗,๑๕๓.๐๕ บาท ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงเป็นไปโดยชอบตามข้อ ๒๑ ของสัญญาพิพาท และการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณีนี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

สำหรับกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้า ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระดอกเบี้ยของค่าจ้างงาน ๒ งวด ที่ชำระล่าช้า รวมเป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๑๖๑ บาท นั้น เมื่อข้อ ๔ ของสัญญาพิพาทได้กำหนดให้การจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจะจ่ายเงินเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้ว การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับ การที่ผู้ร้องไม่ได้ชำระเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒๑ และงวดที่ ๒๓ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในวันส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้ร้องจึงตกเป็นผู้ผิดนัดที่ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัด คือ นับแต่วันส่งมอบงานในแต่ละงวด ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าจ้างรวมค่าดอกเบี้ยที่ชำระค่าจ้างล่าช้า ๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๑๖๑ บาท จึงเป็นไปโดยชอบตามข้อ ๔ ของสัญญาพิพาท และการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณีนี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

